土地发展权跨区域流转的现实与前景*

——一个分析框架

陈　霄　温丙存

[摘要]　土地发展权虽未作为一项正式的制度设置，但事实上作为地方政府进行“制度创新”的重要工具，为经济增长和城市化扩张做出了实质性贡献。同时，这种颇具中国特色的土地发展权流转机制具有渐进性特征，正深刻影响中国土地产权制度改革进程。本文在总结我国土地发展权跨区域流转的理论、制度和实践基础上，对土地发展权跨区域流转的前景进行了一个框架性的拓展分析。研究发现，因城乡二元土地制度的异质性，土地发展权跨区域流转将存在迥异的发生机制。国有土地发展权可围绕“建设用地节余指标”这一具象载体进行跨区域流转，农村土地发展权则可围绕特定的“发展权标准单位”这一虚拟载体进行跨区域流转。在此基础上，本文从改革方案、机制设计、交易市场等方面提出了建议。

[关键词]　土地发展权；跨区域流转；土地增值收益

[中图分类号]　F321.1　[文献标识码]　A　[文章编号]　1006—012X（2020）—01—0095（08）

[作者]　陈　霄，研究员，博士，重庆市委党校（重庆行政学院）社会和生态文明教研部，重庆　400041

温丙存，副研究员，博士，重庆市委党校（重庆行政学院）经济社会发展研究所，重庆　400041

按照2020年我国全面建成小康社会的奋斗目标，城镇化水平须至少达到60%。据预测，在坚持18亿亩耕地红线的前提下，城市新增建设用地的供需缺口将达到1.2亿亩。[1] 从理论上讲，中国目前农村建设用地约2.4亿亩，其中2/3（约1.6亿亩）在理论上可以通过土地发展权转移，实现农村存量建设用地跨地域流转，一方面既能够保证耕地总量动态平衡，另一方面又可有效缓解城镇化进程中用地短缺的难题。近年来浙江的“基本农田易地代保”、重庆地票交易、广东南海地券交易等地方做法，实质上是土地发展权在当地行政辖区范围内城乡之间实现了转移，既适度增加了城镇化用地的指标，又通过这一独具特色的城乡融合发展机制，将工业化和城镇化红利转移到乡村地区。那么，本文讨论的主要问题是，这一土地发展权转移机制能否从城乡向区域扩散？进一步，在国家主体功能区战略的框架下，土地发展权的跨区域转移机制是否能够成为联接经济发展区域、农产品供给区域和生态保护区域的有效通道？这对于回答党的十九大提出“建立市场化、多元化生态补偿机制，探索生态产品的实现方式，探索绿水青山变为金山银山的具体路径”这一问题无疑具有重要的理论价值。

*　基金项目：本文系马克思主义理论研究和建设工程重大项目“坚持‘生态优先，绿色发展’研究”（2018MSJ022）、国家社会科学基金项目“土地产权制度改革与土地金融发展的制度基础及经济效应研究”（14XJL003）以及重庆市社会科学规划重点项目“重庆推动高质量发展研究”（2018ZDWT11）的阶段性成果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

一、土地发展权跨区域流转的理论、制度与实践基础

1. 理论基础：土地产权抑制

土地由经济价值相对较低的农用地转化为经济价值相对较高的建设用地是城镇化空间拓展的现实需要，符合经济发展的一般规律。但现实中往往由于规划和用途管制工具等限制，抑制了土地产权的自由交易（流转），这使管制区域的经济发展水平落后于非管制区域，同时使管制区域丧失了大量的发展红利。[2,3] 同时，越来越多人开始关注管制区域生态和自然资源保护的巨大非市场价值，且倾向于认为管制区域的优质生态产品供给属于公共物品范畴，具有典型的“市场失灵”特征。[4-6] 一方面，非管制区域无偿享用了发展受限制区域提供的生态服务；但另一方面，管制区域生产的生态产品无法在市场上实现潜在价值，正是基于管制区域资源环境保护的外部性不能有效地内在化，拉大了与非管制区域的经济发展差距。[7] 因此，在“市场失灵”的前提下，必须要更好发挥政府作用，使管制区域因受抑制的土地权利及或贬低的土地价值而导致的区域福利减损得到相应弥补，这也正是设置土地发展权的直接根源。[8] 在管制区域土地产权抑制的理论基础上，发达国家通过引入设置土地发展权这一政策工具，较好地解决了规划管制下区域发展的不平衡问题。如美国的发展权购买制度（Purchase of Development Right）、[9] 英国的发展权转移制度（Transfer of Development Right）、[10] 荷兰的空间漂移机制（Space for Space）、[11] 德国的市场交易的规划许可证机制（Tradable Planning Permits）[12] 等，这些政策工具在管制区域和非管制区域之间搭建了经济发展红利转移的通道，在较大程度上既有效解决了非管制区域免费享受管制区域提供优质生态产品的“搭便车”行为，又实现了管制区域更好保护稀缺生态资源、保障土地产权人权益以及经济协调发展等目标。

2. 制度基础：国家主体功能区战略

我国主体功能区规划、土地利用规划、土地用途分区、“三线”划定等诸多规划管制措施，构建起世界上最为严格的土地用途管制制度。按照《全国主体功能区规划》（以下简称《规划》），我国国土空间划分为限制开发、禁止开发、重点开发和优化开发四类区域。财政政策、投资政策、产业政策、人口政策、土地政策、环境政策和绩效考核政策将紧密围绕四大分区进行顶层设计和调整。其中，《规划》提出“严格对限制开发区域和禁止开发区域的土地用途管制，严禁改变生态用地用途”。这种差别化的土地利用政策客观上将导致限制开发区和禁止开发区发展机会的损失，从而可能加剧区域发展的“中心——边缘”非均衡倾向，[13] 进而在实现国土空间有序开发目标的同时，导致不同功能区域陷入“暴利－暴损”的困境。[14] 因此，补偿限制开发区和禁止开发区因规划导致的工业化和城镇化发展机会的丧失，显得尤为迫切。另一方面，发展机会的不均等实质上体现为限制开发区和禁止开发区群众无法有效参与对工业化和城镇化发展红利的分配，从而进一步加剧了区域发展的不平衡性与不充分性。新时代实施的“以人为核心”的新型城镇化战略和乡村振兴战略，归根结底就是如何协调解决城乡、区域共享改革发展成果的问题。值得一提的是，现有《规划》重在强调土地的空间和区域属性，但在很大程度上忽略了土地的要素与资产属性。党的十九大以后，推动绿色发展与完善生态补偿机制如何实现结合成为优化国土空间开发格局的题中之义。评价不同功能区域的“发展”或“保护”绩效，既要从宏观的“区域”层面侧重区划与功能定位，推动区域协调发展，又要从微观的“要素”角度侧重划界与用途分类，实现要素的流动和优化。[15] 基于此，本文在更大范围内探讨土地发展权的跨区域流转，尤其是在新时代更好贯彻主体功能区战略的前提下，从不同功能区域要素流动和优化的层面探索土地发展权权益的实现路径，也就具备了现实的制度基础。

3. 实践基础：土地指标跨区域流转的地方和中央实践

从地方实践的层面看，为缓解城镇化快速发展对城镇建设用地需求的压力，从 2000 年浙江省就开始研究在有限空间前提下如何通过“耕地总量动态平衡”实现城市建设用地指标增加的弹性机制，即基本农田易地代保：委托方（经济较发达的区县）每减少一单位基本农田，代保（经济欠发达的区县）方需相应增加一单位基本农田。据统计，委托方中有 84.5% 集中于杭州、宁波及义乌等发达地区，代保方则主要为衢州、丽水和湖州等欠发达地区，共计承担了 97.6% 的代保任务。[16] 但在 2004 年全国进行土地市场清理整顿和严格控制易地占补平衡的背景下，基本农田“易地代保”被叫停。但同年，《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》又提出“鼓励农村建设用地整理，城镇建设用地增加要与农村建设用地减少相挂钩”。这实际上是将浙江基本农田异地代保的思路和做法从敏感的农地领域衍生至农村建设用地领域，且很快被地方政府积极响应和主动效仿。2008 年重

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

庆依托全国统筹城乡综合配套改革试验区的优势，自主创新了地票试验，将城乡建设用地增减挂钩推向了一个新高度，打破了建设用地增减挂钩仅限于乡镇一级项目区的限制，在市域范围内实现了城乡建设用地指标的整体性流转。[17] 重庆在地票试验过程中一个创新之举在于引入了市场机制，使非农土地级差收益在城乡土地市场上得到了充分实现，[18] 使自愿复垦的农户获得了实在的收益。受重庆地票运行机制的启发，2017 年广东南海区为解决城市“三旧”改造中存量建设用地利用低效率和新增建设用地指标稀缺的瓶颈问题，在省域范围内自主性推出“地券”制度，通过将农村建设用地复垦为农用地形成可流转交易“地券”，从而换取城市用地指标。这实际上是将复垦的范围从闲置宅基地扩大到所有利用低效的农村建设用地范畴，可视为重庆“地票”试验的升级版。

从国家层面看，围绕解决区域发展不平衡不充分难题，中央决定在深度贫困区域探索实施城乡建设用地增减挂钩的跨区域流转。这一做法实质上是对地方探索城乡建设用地指标跨区域流转的有益经验进行了升级。① 2018 年中央 1 号文件明确提出：“建立城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂机制，将所得收益全部用于巩固脱贫攻坚成果和支持实施乡村振兴战略”。同年 3 月和 8 月，中央连续制定了《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》和《城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂实施办法》两个重要文件，从制度上规定了城乡建设用地增减挂钩节余指标跨区域流转的程序、范围、方式、机制及保障等。政策明确将增减挂钩节余指标的供给方明确为“三区三州”② 及其他深度贫困县，需求方明确为北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东等 8 个帮扶省份（直辖市）。由中央统一收取各需求方（帮扶省份及直辖市）的调剂资金，再拨付给各供给方（深度贫困地区），用于统筹解决该区域内农房拆旧、退出及复垦、劳动力安置补偿、农村基础设施及公共服务设施建设等资金需求。从该政策实施的特点来看，在土地发展权跨区域转移的过程中，行政计划配置资源的方式仍然起决定性作用，市场机制并未有效介入。首先，联接需地方和供地方的是政府而非市场。自然资源部控制着节余建设用地指标的总阀门，确定跨省域调剂节余指标任务并将跨省域调剂节余指标任务下达有关省（区、市）。深度贫困地区（供地方）负责本区域的农村建设用地的拆旧复垦，产生节余指标。其次，节余建设用地指标跨区域流转仍然具备转移支付的特征。需地方先将节余指标的需求量和调剂资金总额上报自然资源部，经自然资源部核定和调整后，财政部在收取需地方的调剂资金同时，分两次向供地方划拨调剂资金（事前拨付 70%，事后验收合格后拨付剩余 30%）。此外，值得注意的是，对经济发达的需地方而言，因其工业化和城镇化水平高，建设用地投入市场运营后将产生巨大的增值收益，而需地方一次性买断供地方节余指标的价格，是否包括节余指标跨区域转用落地后产生的这一增值溢价，但这一问题在现行政策中还尚未引起足够的重视。在现行体制框架内，建设用地节余指标跨区域流转的内在的逻辑关系如图 1 所示。

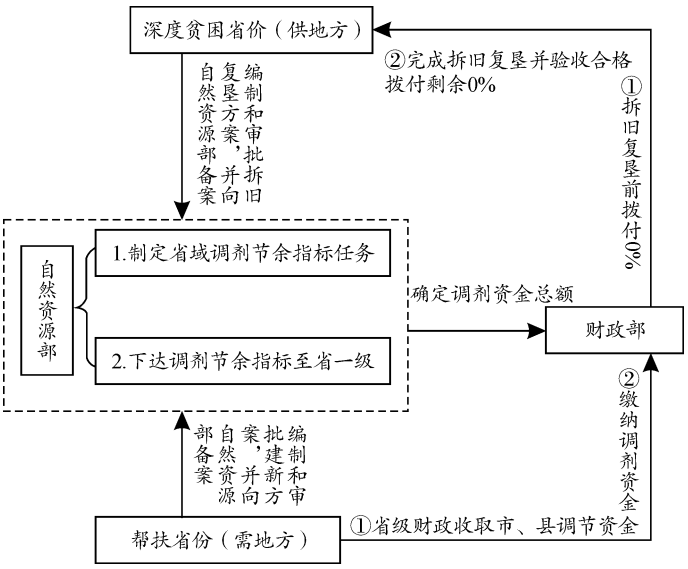


图 1　城乡建设用地节余指标跨省域调剂的机制

从浙江的基本农田易地代保、重庆地票和海南地券试验到中央目前推行的城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂，体现了中国特色土地产权制度渐进性改革的特点，土地发展权尽管并不作为一种正式的制度设置，但通过“城乡建设用地指标”这一特殊载体，在促进地方经济增长、城市化扩张、探索建立城乡融合发展体制机制等方面发挥了积极作用，这些实践经验值得进一步从理论上进行梳理、反思和提炼，这对当前全面深化改革和全面推进生态文明建设具有极为重要的价值。

① 2014 年 9 月，原国土资源部在四川推出了“可在省内跨县、市开展增减挂钩”等特殊支持政策。2016 年初，为了筹集扶贫资金，巴中市 300 公顷增减挂钩节余指标以每公顷 442.5 万元的价格出让给成都高新区，总金额超过 13 亿元，成为全国首例省域范围内城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂。2016 年以来，四川省省域范围内开展了 14 批次增减挂钩节余指标跨县市调剂，成都、眉山仁寿县等省内经济较为发达的地区已从巴中、广安和凉山彝族自治州等贫困地区流转增减挂钩节余指标 7000 亩左右，总金额超过 20 亿元。2017 年，原国土资源部出台政策，允许四川部分贫困地区的增减挂钩节余指标在东西部扶贫协作和对口支援省市范围内流转，这直接促成了四川马边县与浙江省绍兴市越城区之间的调剂。2017 年底，四川马边彝族自治县与浙江绍兴市越城区正式签订城乡建设用地增减挂钩节余指标流转协议，这是全国首笔城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂。此次签约流转节余指标共计 7000 亩，总金额达 50.4 亿元。

② “三区”是指西藏、新疆南疆四地州和四省藏区。“三州”是指甘肃的临夏州、四川的凉山州和云南的怒江州。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

二、对土地发展权跨区域流转的前景分析

1. 对国有土地发展权跨区域流转的框架性思考

首要的问题是，政府是否是土地发展权初始配置的天然主体？从国外配置土地发展权的经验来看，英国于1947年通过《城乡规划法》设定了土地发展权制度，明确一切私有土地的发展权收归国有，若要变更土地用途，用地者必须向政府申请许可。这部分让渡出的土地权利通过空间转移的方式加诸到受让地块，受让地块因此获得了更高的土地开发强度，而权利出让地在出售或转让该权利后，通常会受到严格的用途管制。[19] 而美国根据土地规划立法的精神，在农业区、自然环境脆弱区、野生动植物栖息区、历史性建筑保护区以及环境保护区等地设置“发送区”(Sending Areas)，在城市发展规划区设置“接受区”(Receiving Areas)，城市运营商仅能够通过购买“发送区”土地发展权的方式在“接受区”从事土地开发建设活动。

同时，在一定条件下，政府也可以向“发送区”土地所有人购买发展权。从两国实践来看，英国将土地发展权收归国有，而美国则将土地发展权赋予土地所有者，这两种不同的权利主体归属体现了土地增值收益究竟是“涨价归公”和“涨价归私”两种不同的价值取向。

具体到我国的实际情况，由于存在二元的土地制度，一种观点认为，城市土地属于国家所有，故国有土地的发展权初始配置当属国家。[20] 而另一种观点认为，在创设土地发展权时，应虚化土地所有权对土地发展权的统治地位，国家作为非人格化的抽象主体，不适宜作为产权行使主体。土地发展权应作为一种经由行政许可而产生的“私有”权利进行初始配置。[21] 而本研究认为，土地发展权的创设应以现实的国情需要和既有的土地产权立法基础为前提，土地发展权应是从土地所有权束集分离出来的一种特殊物权，故认同所有权人即是土地发展权初始配置的唯一主体，国家作为国有土地所有者，理应成为国有土地发展权初始配置的主体。

在对土地发展权初始配置的主体这一首要问题进行探讨后，还需要进一步厘清一些关键性问题，土地发展权在二次配置时候究竟可能包括哪些主体？且在这一过程中，土地发展权交易在具体实践中体现为何种形式？目前现有研究对具有中国特色的中央——地方经济分权制度进行了卓有成效的探讨，[22~24] 但对如何构建中国特色的中央——地方土地产权分权治理结构还缺乏足够有深度的研究。以城乡建设用地指标的跨区域流转为例，首先，如果说国有土地所有权人是土地发展权初始配置的主体，那么中央政府和地方政府在行使国有土地所有权时究竟是何种关系？“委托——代理”机制比较适用于现行“政治集权、经济分权”的体制，[25] 即大致可将中央政府理解为“最终”的土地所有权人，而省级以下的地方政府可理解为受中央政府委托，作为“执行”土地所有权的代理人。中央政府，即“最终”的土地所有权人，负责有关重大决策、顶层规划和监督实施，各地方政府，即“执行”土地所有权的代理人，负责有关的运营事宜。城乡建设用地增减挂钩节余指标的跨省域调剂正体现了中央与地方事实上存在这样一种“委托——代理”机制，中央始终掌握建设用地节余指标的分配权，地方负责节余指标的生产、申报和交易。所以，在这样一种大体思路下，若在限制开发区域和禁止开发区域通过自愿拆旧复垦减少建设用地，形成可供跨区域调剂的新增建设用地指标的，可进一步借鉴英国土地发展权的设置做法，可尝试明确“国家根据需要在限制开发区和禁止开发区设立国有土地发展权制度，优化开发区和重点开发区需在年度新增建设用地计划外增加本区域开发用地的，可向限制开发区和禁止开发区申请购买国有土地发展权”，这样，就形成国有土地发展权初始配置（中央法定）、二次配置（地方政府作为国有土地发展权的交易主体）和交易客体的基本框架。综上，国有土地发展权的配置与运行机制可归纳为如图2所示。

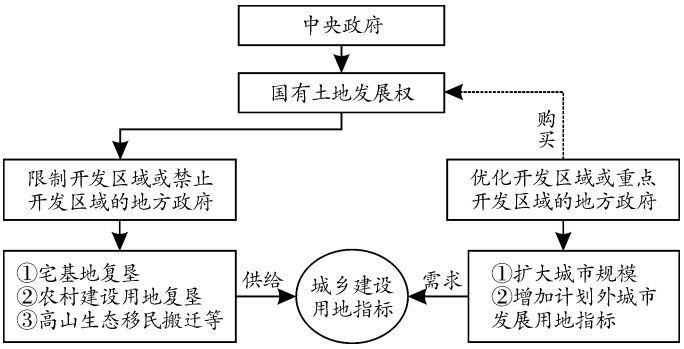


图2 国有土地发展权跨区域流转的框架思考

2. 对农用土地发展权跨区域流转的框架性思考

在集体土地之上设立土地发展权则可能是一个涉及面更广、更为复杂的问题。现有文献对这一问题的探讨的进展主要聚焦于农地非农化领域。在现行征地制度下，农用地征收标准过低，农民土地权益得不到保障，无法有效参与农用地转用后土地增值收益的分配。因此，一些学者主张针对政府具有非公共利益性质的征地行为，应增加对土地发展权的补偿。[26,27] 总之，征地制

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度对农民权益的侵害是现有文献讨论在农用地之上设立土地发展权的最核心诱因。进一步，若在主体功能区的前提下讨论设置农地发展权，则应思考以下三个重要问题。

第一，设置农用地土地发展权适应于哪类区域？一般而言，优化开发区和重点开发区工业化和城镇化程度较高，位于城镇规划区内的农用地转为建设用地具有较高的增值空间，对于这一类情形，在现行的征地制度框架内合理提高农民补偿标准可予以解决，而位于城镇规划区外的农用地，在城镇化和逆城镇化的合力作用下，其生态产品的稀缺性将日益显著，完全可以通过资源与资本的自主融合带动乡村振兴，似无太大必要单就农地设置土地发展权。在限制开发权和禁止开发区，人口净流出成为常态，产业空心化、同质化、低端化的现象突出，在同等征地的条件下对农民的补偿远远达不到优化开发区和重点开发区的标准，且在很多地区征地后形成“低效开发区”“空心开发区”的案例比比皆是，反而造成了土地资源的极大浪费，资源环境的承载力进一步减弱。因此，如果在这两类区域农用地之上设置土地开发权，既能够让农民在不丧失耕地的前提下享受到土地发展权跨区域流转的收益，又能够有效实现生态修复和涵养、传统村落保护等目的。

第二，设置农用地发展权的主体是谁？本研究认为限制开发区和禁止开发区的农村集体经济组织应该成为设置农用地发展权的主体，这是由农村土地集体所有的性质所决定。但现实的问题在于，这两类区域很多农村的集体经济组织“空壳化”“空心化”，缺乏足够支撑土地发展权交易的有效治理结构和资产管理监督机制，这是一个现实难题。此外，从交易对象来看，与国有土地设置发展权不同（重点开发区和优化开发区购买限制开发区和禁止开发区的节余建设用地指标，以形成前两类地区新增建设用地的计划外供给），可借鉴重庆“地票”经验（组织“地票”拍卖引入市场竞价机制），优化开发区或重点开发区城市发展商等市场主体可成为直接竞买主体。

第三，跨区域交易农用地发展权的具体路径是什么？国有土地发展权能够成为交易对象，是基于城乡建设用地节余指标这一具象化的产物，而倘若农用地发展权要实现跨区域流转，就必须依赖某一特定路径或曰明晰的载体。国外在探索土地发展权转移这方面有过明确的做法，如美国做法：在城市郊外地区以户数密度为基础，规定数英亩土地分配一个发展权单元；在城市地区以容积率为基础，一定数值的容积率折合一个发展权单元。杜茎深，靳相木（2012）在此基础之上提出了一个土地发展权“当量”的概念，即“单位土地面积的开发强度，由容积率、建筑密度、绿地率、限高等建筑控制指标加权综合取得”。[28] 由此得到的启发是：限制开发区和禁止开发区农村集体经济组织范围内基本农田面积与特定受保护土地面积之和，折算为一定数量的“发展权”标准单位，优化开发区或重点开发区的城市发展商若需提高土地开发强度，须向限制开发区和禁止开发区的农村集体经济组织购买等值的“发展权”标准单位，这样，在理论上就实现了土地发展权的跨区域转移，前两类区域城市发展的部分增值收益通过市场化机制流向后两类区域，这就形成了一条以城市资源反哺乡村振兴的新路径。值得引起注意的是，在这一过程中，仍然有几个问题值得重视。一是是否限制开发区和禁止开发区所有的农村集体经济组织都应当设置土地发展权？例如西部地区一些农村地区实施的异地扶贫搬迁计划和高山移民搬迁计划，原有的集体经济组织几乎已不复存在，再如一些自然村落逐渐走向衰亡，故在尊重区域发展实际和客观规律的前提下，结合当下各地编制乡村振兴规划的契机，可增加编制“农用地发展权”子规划，明确承载重大或文化保护价值、重要生态涵养或生态保护价值的农村地区可设置农用地发展权。二是设置农用地发展权有无必要存在一个存续期限？对重要生态资源、耕地资源和特色文化资源的保护具有永续性，但生态资源通过市场机制运作后形成的收益，具有一次性付费特征，收益短期化与生态保护长期化的矛盾是一个现实问题。为此，考虑到农用地发展权和土地承包经营权同样作为集体土地所有权束分离出的权利，能否借鉴现行法律关于土地承包经营权 30 年不变的规定，将土地发展权存续期限设置为 30 年，期满后根据实际情况可进行重启。这一理念若运用于实践，即，在“农用地发展权规划”中制定土地发展权“标准单位”在 30 年存续期限内分时序、阶段、步骤的出让方式，期满则重新回归初始状态，这样，有望解决出让收益短期化与生态保护长期化的矛盾。三是土地发展权“标准单位”的标准、区域对价和实施程序问题。有别于国有土地发展权的具体实现形式，农用地发展权的具体实现形式体现为一定数值的“标准单位”，如前分析，这一“标准单位”与优化开发区和重点开发区主要城市的土地开发强度进行对价。可以考虑的实施方式是：

（1）在现有国家主体功能区规划的基础上建立不同功能区域土地利用分区系统，并明确土地发展权的发送区和接收区。可按照发送区生态资源价值和传统村落保护价值的重要性与接收区土地开发强度的大小进行对接，大致可划分为三种类型（见表 1）。

（2）明确土地发展权跨区域转移的强度。首先，将在不实施规划管制的前提下所有区域的初始开发强度上限初始设置为“1”，再按照“发送区”承载生态资源价值的重要性，将 I 类区域农村地区的规划管制开发强度上限设置为“0”，将 II 类区域

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

农村地区的规划管制开发强度上限设置为“0. 2”，将 III 类区域农村地区的规划管制开发强度上限设置为“0. 4”。这也就意味着，I 类区域农村地区土地发展权转移的上限为“1”，II 类区域农村地区土地发展权跨区域转移的上限为“0. 8”，III 类区域农村地区土地发展权跨区域转移的上限为“0. 6”，这样划分的依据是按照主体功能区域规划对“禁止开发区和限制开发区”的理解，I 类区域大致等同为禁止开发区域，故设置为“0”；但考虑到限制开发区域的特色性、多样性和地域性，细分为 II 类区域和 III 类区域，故设置为“0. 2”和“0. 4”。具体见表 2。

表 1　土地发展权转移的三大区域层级

	发送区	接受区
I 类土地发展权转移	具有重大生态资源价值和传统村落保护价值的农村地区	国家级中心城市或人口规模超过 2000 万的国际大都市
II 类土地发展权转移	具有重要生态资源价值和传统村落保护价值的农村地区	人口规模超过 1000 万的特大城市
III 类土地发展权转移	具有一般生态资源价值和传统村落保护价值的农村地区	区域中心城市或人口规模在 500 – 1000 万的大城市

表 2　三类区域土地发展权转移的强度上限

	发送区规划管制开发强度上限	接受区购买土地发展权后的开发强度上限
I 类土地发展权转移	0	2
II 类土地发展权转移	0. 2	1. 8
III 类土地发展权转移	0. 4	1. 6

（3）发送区的集体经济组织根据需求自愿向当地自然资源管理部门申请土地发展权确权，同时政府可委托有关专业评估机构对申请的土地发展权价值进行评估。

（4）在公开、有形、权威的土地交易所进行市场化交易，例如可借鉴重庆土地交易所进行“地票”交易的有益经验，建设全国性的土地发展权转移交易有形市场，分别对 I、II、III 类别的土地发展权进行公开拍卖，除扣除一定交易费用后，交易收益应悉数归发送区农村集体经济组织所有。其运作机制如图 3 所示。

三、结论与政策建议

在总结当前我国土地发展权跨区域流转的理论、制度和实践基础上，尝试对土地发展权跨区域流转的前景进行了一个框架性的分析。主要的结论包括：第一，土地发展权尽管并未作为一项正式的制度设置，但作为地方政府在现行体制下突破土地指标约束、统筹土地要素进行“制度创新”的重要工具，为地方经济增长和城市化扩张作出了实质性贡献。同时，这种颇具中国特色的土地发展权流转机制具有渐进性特征，正深刻影响中国土地产权制度改革的进程。第二，因城乡二元土地制度的异质性，土地发展权跨区域流转存在迥异的发生机制。中央政府可考虑作为设置国有土地发展权的主体，各区域地方政府作为具体执行国有土地发展权跨区域流转的交易主体，其交易对象是建设用地节余指标这一具象的载体；限制开发区和禁止开发权的农村集体经济组织可考虑作为设置农村土地发展权的主体，在引入市场机制的作用下，优化开发区或重点开发区城市发展商等可作为竞买主体，其交易对象是经测算的“发展权”标准单位。当然，这一讨论仅仅勾勒了一个较为粗略的理论框架，还未对其具体的运行机制、定价机制、风险防范和配套制度保障等进行更加深入的讨论，由此引申出下述政策建议：

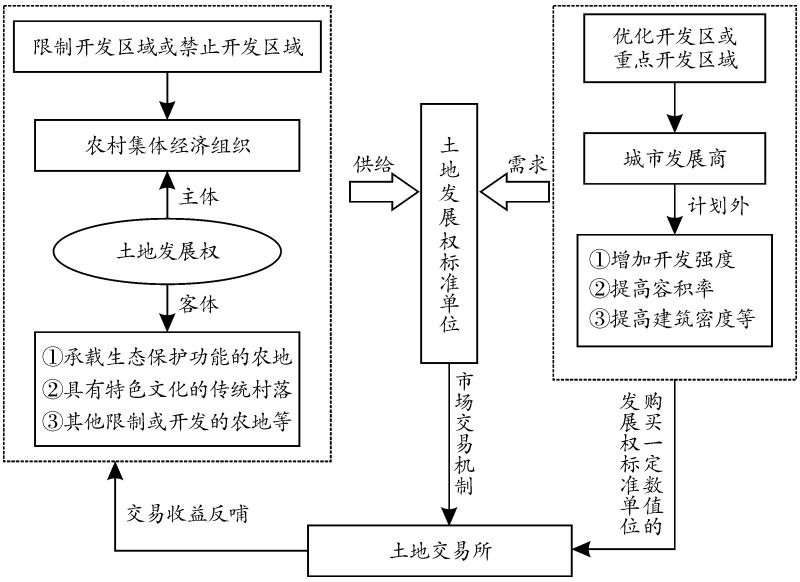


图 3　农地发展权跨区域流转机制的框架思考

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一，将土地发展权正式明确为一项法定权利，并进一步构造土地所有权、土地发展权和土地使用权三权并行的改革方案。在实施生态文明战略、新型城镇化战略和乡村振兴战略同步联动的前提下，进一步增强主体功能区规划、新型城镇化发展规划与乡村振兴规划的融合性，明确不同区域、不同类别土地发展权的取得和流转程序，逐步建立和完善具有中国特色的土地发展权权利体系。

第二，优化对农村土地发展权跨区域流转的机制设计，重点加强对跨区域流转土地增值收益的监管。农村土地发展权跨区域流转应以“市场对资源配置的决定性作用”为前提，充分尊重基层群众首创精神，鼓励和引导当地形成多样化、特色化的土地发展权跨区域流转模式，使土地增值收益能够通过跨区域的流转机制反哺欠发达区域农村、农业和农民；另一方面，应更加重视政府这只“看得见的手”的调节与监管作用，严格执行土地用途管制制度和耕地保护制度，务必保证土地发展权跨区域流转收益严格用于欠发达地区的生态保护、粮食安全、特色文化传承以及公共事业等事宜，并着力化解土地发展权跨区域流转中的各项系统性风险。

第三，创设土地发展权跨区域流转的交易市场。在借鉴英美等国土地发展权转移的基础上，合理设置限制或禁止开发区域的发展权分配率、提高对优化或重点开发区域发展的建设密度奖励、同时可考虑建立土地发展权银行以创设土地发展权跨区域流转的有形市场。同时探索以开发促保护的区域和城乡土地市场联动机制，以实现土地生态资产价值为逻辑起点，通过市场化机制建立起“绿水青山就是金山银山”内在激励。

参考文献：

[1] 程世勇. “地票”交易：模式演进和体制内要素组合的优化 [J]. 学术月刊，2010，(05)：70－77.

[2] Stobbe T E，Eagle A J，Cotteleer G，et al. Farmland Preservation Verdicts-Rezoning Agricultural Land in British Columbia [J]. Canadian Journal of Agricultural Economics，2011，59 (04)：555－572.

[3] Schilling B J，Attaavanich W，Sullivan K P，et al. Measuring the Effect of Farmland Preservation on Farm Profitability [J]. Land Use Policy，2014，41 (04)：84－96.

[4] Costanza R，D’ arge，Groot R D，et al. The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital [J]. Nature，1997，387 (01)：253－260.

[5] Baral H，Keenan R J，Sharma S K，et al. Economic Evaluation of Ecosystem Goods and Services under Different Landscape Management Scenarios [J]. Land Use Policy，2014，39 (03)：54－64.

[6] Kragt M E，Robertson M Quantifying Ecosystem Services Trade-Offs from Agricultural Practices [J]. Ecological Economics，2014，102 (02)：147－157.

[7] 余亮亮，蔡银莺. 国土空间规划管制与区域经济协调发展研究——一个分析框架 [J]. 自然资源学报，2017，(08)：1445－1456.

[8] 张 鹏. 规划管制与土地发展权关系研究评述 [J]. 中国土地科学，2010，(10)：74－78.

[9] Small L E. Transfer of Development Rights：An Analysis of a New Land Use Policy Tool：Comment [J]. American Journal of Agricultural Economics，1976，58 (04)：761－762.

[10] Linkous E R. Transfer of Development Rights in Theory and Practice：The Restructuring of TDR to Incentivize Development [J]. Land Use Policy，2016，51 (02)：162－171.

[11] [20] Janssen-Jansen L Space for Space. A Transferable Development Rights Initiative for Changing the Dutch Landscape [J]. Landscape and Urban Planning，2008，87 (03)：192－200.

[12] Henger R，Bizer K. Tradable Planning Permits for Land-Use Control in Germany [J]. Land Use Policy，2010，27 (03)：843－852.

[13] [28] 杜茎深，靳相木. 主体功能区建设引入土地发展权的运作机制研究 [J]. 中州学刊，2012，(01)：39－44.

[14] 刘 红. 基于主体功能区建设的土地发展权转让机制研究 [J]. 商业研究，2014，(04)：11－16.

[15] 林 坚，刘松雪，刘诗毅. 区域—要素统筹：构建国土空间开发保护制度的关键 [J]. 中国土地科学，2018，(06)：1－7.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[16] 屠 帆，卫龙宝，张 佳. 易地代保和土地开发权转移比较 [J]. 中国土地科学，2008，(02)：29－35.

[17] 梅 哲，陈 霄. 城乡统筹背景下农村土地制度创新——对重庆农村土地制度改革的调查研究 [J]. 华中师范大学学报（人文社会科学版），2011，(03)：18－26.

[18] 杨继瑞，汪 锐，马永坤. 统筹城乡实践的重庆“地票”交易创新探索 [J]. 中国农村经济，2011，(11)：4－9，22.

[19] Tavares A. Can the Market Be Used to Preserve Land? The Case of Transfer of Development Right [C]. European Regional Science Association 2003 Congress，2003.

[21] 朱一中，杨 莹. 土地发展权：性质、特征与制度建设 [J]. 经济地理，2016，(12)：147－153.

[22] 王永钦，张 晏，章 元，等. 中国的大国发展道路——论分权式改革的得失 [J]. 经济研究，2007，(01)：4－16.

[23] 何鹤鸣. 增长的局限与城市化转型——空间生产视角下社会转型、资本与城市化的交织逻辑 [J]. 城市规划，2012，(11)：91－96.

[24] 刘明兴，张 冬，史宗翰，等. 中国政治精英的权力结构与经济分权的可持续性 [J]. 经济学（季刊），2016，(01)：289－320.

[25] Qian，Yingyi and Barry R. Weingast. Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives [J]. Journal of Economic Perspectives，1997，11 (04)：83－92.

[26] 黄祖辉，汪 晖. 非公共利益性质的征地行为与土地发展权补偿 [J]. 经济研究，2002，(05)：66－71，95.

[27] 刘永湘，杨明洪. 中国农民集体所有土地发展权的压抑与抗争 [J]. 中国农村经济，2003，(06)：16－24.

Reality and Prospect of Cross-Regional Transfer of Land Development Right: An Analytical Framework

CHEN Xiao[1] WEN Bin-cun[2]

(1. Department of Social and Ecological Civilization of Chongqing Municipal Party School，Chongqing Administration College，Chongqing 400041，China;
2. Institute of Economic and Social Development of Chongqing Municipal Party School，Chongqing Administration College，Chongqing 400041，China)

Abstract: The land development right has not been set up as a formal system，but in fact，as an important tool for local governments to carry out “institutional innovation”，it has made substantial contributions to local economic growth and urbanization expansion. At the same time，this transfer mechanism of land development with Chinese characteristics has gradual characteristics，which profoundly influence the reform process of land property rights system in China. On the basis of summarizing the theory，system and practice of the cross-regional circulation of land development right in China，this paper makes a framework expansion analysis of the prospect of the cross-regional circulation of land development right. The study finds that due to the heterogeneity of urban-rural dual land system，there will be different mechanisms for the cross-regional transfer of land development rights. The state-owned land development right can be transferred across regions around the concrete carrier of “saving index of construction land”，while the rural collective economic organization-owned land development right can be transferred across regions around the virtual carrier of specific “standard unit of development right”. On this basis，some suggestions are given from the aspects of reform plan，mechanism design and trading market.

Key Words: land development right; cross-regional transfer; land value-added income

责任编辑：曹羽茂

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net